

INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

A inexigibilidade de conduta diversa é uma causa excludente de culpabilidade.

Culpabilidade

Culpabilidade	Dirimentes (causas excludentes de culpabilidade)
Imputabilidade	Doença mental Desenvolvimento mental retardado e incompleto Embraguez acidental completa
Potencial consciência da ilicitude	Erro de proibição inevitável
Exigibilidade de conduta diversa	Coação moral irresistível Obediência hierárquica a ordem não manifestamente ilegal As duas causas aqui apresentadas são causas legais (previstas em lei) de inexigibilidade de conduta diversa

A exigibilidade de conduta diversa tem origem na Alemanha, no início do século XX. Um patrão, dono de fazenda, manda um funcionário montar e domar um cavalo. O funcionário informa ao patrão a questão de o cavalo ser muito difícil e o risco que montá-lo representaria, por poder sair rápido e acertar outras pessoas, sugerindo que o ideal seria não domá-lo. O patrão diz ao funcionário que ou ele monta e doma o cavalo ou ele é demitido. O funcionário obedece ao patrão, o cavalo sai em disparada e acerta uma pessoa, causando lesões corporais na mesma. Por conta disso, o funcionário é levado a julgamento e responde por lesão corporal culposa, por conta de sua imprudência ao tentar domar um cavalo que poderia trazer um grande risco para a população. O funcionário, ao mostrar sua justificativa, fez o tribunal alemão entender que ele não tinha outra escolha ao ter tomado essa atitude, reconhecendo que era inexigível uma conduta diversa dele. A partir deste momento, começou-se a reconhecer que, em muitas situações, o agente vai agir e praticar uma conduta típica contra sua própria vontade, contra a possibilidade de manifestar sua própria vontade. A partir desse momento, começou a ser reconhecida a exigibilidade de conduta diversa como elemento da culpabilidade.

Exigibilidade de Conduta Diversa

Conceito: Possibilidade, no caso concreto, de agir de acordo com a lei. Se o agente decide praticar o fato típico e ilícito quando, no caso concreto, era possível exigir que agisse



ANOTAÇÕES

em conformidade com a lei, estará caracterizada a exigibilidade de conduta diversa, o que torna o agente culpável. Só se pode dizer que houve exigibilidade de conduta diversa quando, no caso concreto, o agente poderia agir de acordo com a lei, mas escolhe agir contrário à lei. Um exemplo é um pai de família sob a mira de um assaltante que o manda assaltar um banco, sob ameaça de matá-lo e a toda sua família. A vítima escolhe por assaltar o banco; entretanto, era inexigível uma conduta diversa, não se poderia exigir desse pai de família que ele agisse de maneira contrária ao que foi determinado pelo agente que o mandou assaltar o banco. O pai de família cometeu um fato típico (praticou uma conduta, que gerou um resultado, houve nexo de causalidade e tem tipicidade) e ilícito. Na culpabilidade, esse pai de família é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e não é possível exigir desse pai que ele agisse de maneira contrária ao que foi determinado ao agente coator (inexigibilidade de conduta diversa), não sendo, portanto, um agente culpável.

Não se pode censurar e punir o agente que agiu contrário à lei, sendo que não era viável agir de outra forma.



Coação Irresistível e Obediência Hierárquica

CP, art. 22. Se o fato é cometido sob **coação irresistível** ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Tem-se um agente (coator ou o que determina a ordem) que vai coagir ou determinar uma ordem não manifestamente legal a um outro agente, que é quem vem a praticar o fato típico e ilícito. Todavia, esse agente não é culpável. Quem responde pelo crime é o autor da coação.

A lei simplesmente fala de coação irresistível, e não de coação moral irresistível. Se houver, por exemplo, coação física irresistível, ela não exclui a culpabilidade, não é hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. A coação física irresistível é uma excludente da conduta, dentro do fato típico. Exemplo: uma pessoa pega uma arma de fogo, segura a mão de outra pessoa (muito mais fraca) nela e efetua um disparo, matando um terceiro. Não houve conduta de quem foi forçado a segurar a arma e disparar, não houve manifestação de vontade da ação. Quem forçou a disparar é quem vai responder.

A coação moral irresistível exclui a exigibilidade de conduta diversa, excluindo a culpabilidade.



⚠️ ATENÇÃO

A natureza jurídica da coação física irresistível é uma causa excludente de conduta.

A natureza jurídica da coação moral irresistível é uma excludente de culpabilidade, uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa.

Por meio da doutrina e da jurisprudência, pacificou-se o entendimento que o artigo 22 do CP refere-se somente à coação moral irresistível, apesar de não vir escrito.

CP, art. 22. Se o fato é cometido sob **coação irresistível** ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

Coação Irresistível

Coação física irresistível (*vis absoluta*) vs Coação moral irresistível (*vis compulsiva*)

Coação física irresistível (<i>vis absoluta</i>)	Coação moral irresistível (<i>vis compulsiva</i>)
Trata-se de ausência de vontade	Trata-se de inexigibilidade de conduta diversa
Exclui a conduta e, portanto, o fato é atípico	Exclui a culpabilidade

ATENÇÃO

Coação moral irresistível: lembrar-se da situação do pai de família que é coagido a cometer um assalto, caso contrário, o coator o mata e a toda sua família. Nesse caso, não resta outra opção a esse pai a não ser agir de acordo com o que lhe foi determinado.

Coação Moral Irresistível

Coação moral irresistível (*vis compulsiva*)

- Hipótese de **autoria mediata** porque a vítima é forçada (coagida) pelo coator a praticar um crime, um fato típico ilícito, não sendo, portanto, culpável. O coator que será responsabilizado, sendo um autor mediato (quando um agente culpável utiliza-se de um agente não culpável para prática de crime).
- Coator** – será responsabilizado pelo concurso material:
 - Delito praticado pelo coagido + agravante prevista no art. 62, III, CP – “A pena será ainda agravada em relação ao agente que coage ou induz outrem à execução material do crime”; **e**
 - Tortura (Lei n. 9.455/1997, art. 1º, I, “b”): “Constitui crime de tortura: I – constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa”; **ou**
 - Constrangimento ilegal (art. 146, CP).

O coator responde pelo crime que o agente não culpável cometeu e pela coação por si só.

Obediência Hierárquica

CP, art. 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em **estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico**, só é punível o autor da coação ou da ordem.

Tem-se um superior hierárquico determinando uma ordem não manifestamente ilegal a um inferior hierárquico, que vem a praticar o fato típico ilícito. Ex: um superior hierárquico determina a seu subordinado que execute a derrubada de uma casa por estar em área irregular. O subordinado simplesmente obedece a ordem, destruindo a casa. Descobre-se posteriormente que o dono da casa destruída era inimigo do superior hierárquico e que a área na qual a casa se encontrava não era irregular. O subordinado não tinha como saber disso, é um agente não culpável em razão da inexigibilidade de conduta diversa, da obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente ilegal. Caso o subordinado tivesse conhecimento de que a ordem era ilegal, ou se a ilegalidade fosse óbvia, também será responsabilizado junto com seu supervisor. Para que haja a inexigibilidade de conduta adversa, é imprescindível que a ordem seja não manifestamente ilegal.



25m

Requisitos da Obediência Hierárquica

1) Ordem de superior hierárquico. Aqui, a palavra “hierarquia” é aplicável **somente dentro do serviço público**. Dentro de uma empresa, por exemplo, é apenas uma relação empregatícia, que possui empregadores e empregados, ordens e pessoas que a irão obedecer. Se a pessoa não é funcionária pública, não pode receber uma ordem hierárquica. Exemplos de hierarquia: juiz dando ordem a assistente judiciário, governador dando ordem a servidor da Administração Pública, delegado dando ordem a um agente de polícia, oficial da Polícia Militar dando ordem a um praça da Polícia Militar, dentre outros.

2) Ordem não manifestamente ilegal (ordem aparentemente legal). Leva-se em consideração o perfil subjetivo do autor.

3) Estrita obediência à ordem (o subordinado não pode exceder ao que lhe foi determinado, caso contrário, será responsabilizado).



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
